Centre de formation OF-CFA agréé
54 chemin du Carreou - 83480 PUGET SUR ARGENS
Standard : 04 22 47 07 68 - **Mail :** ecole@integraleacademy.com
SIRET 840 899 884 00026 - APE 8559A - NDA 93830600283 - UAI 0831774C

CONTRAT CADRE DE SOUS-TRAITANCE

Entre les soussignés ;

PREMIÈREMENT – LE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS (CFA)

OF-CFA Intégrale Academy - Intégrale Sécurité Formations (SASU)
Domicilié 54 chemin du Carreou – 83480 PUGET SUR ARGENS
Immatriculé au Registre des Commerces et des Sociétés de Fréjus, RCS FRÉJUS 84089988400026

- Déclaré auprès du Préfet de la Région Provence Alpes Côte d'Azur (DIRECCTE) - NDA 93830600283
- CFA immatriculé par le Ministère de l'Education Nationale n°UAI 0831774
- Certification Nationale Qualité QUALIOPI n°00159 délivrée par SGS en date du 21/10/2020
- Autorisation CNAPS : FOR-083-2027-02-08-20220755135
- Autorisation ADEF CPNEFP – APS : 8320032701 - A3P : 8320111201

INTERLOCUTEUR OPÉRATIONNEL DÉSIGNÉ :

Monsieur Clément VAILLANT – Président Directeur Général
ecole@integraleacademy.com – 04 22 47 07 68

Centre de formation OF-CFA agréé
54 chemin du Carreou - 83480 PUGET SUR ARGENS
Standard : 04 22 47 07 68 - **Mail :** ecole@integraleacademy.com
SIRET 840 899 884 00026 - APE 8559A - NDA 93830600283 - UAI 0831774C

ÉTANT PREALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

L'Organisme de Formation souhaite confier au Sous-Traitant, qui déclare bénéficier de l'expérience et des connaissances nécessaires, la préparation et/ou la dispense de formations (ci-après les « Prestations »).

Les Parties se sont donc rapprochées pour formaliser, par les présentes, les termes et conditions de leur collaboration. Les présentes pourront être accompagnées d'une ou plusieurs conventions d'intervention (ci-après la « Convention d'intervention »). Le présent contrat et la ou les Convention(s) d'intervention forment un tout indivisible (ci-après le « Contrat »).

Le Contrat prévaut sur toutes autres conditions générales ou particulières du Sous-Traitant non expressément agréées par l'Organisme de formation.

LES PARTIES ONT PAR CONSÉQUENT CONVENU CE QUI SUIT :

1. Objet

Le Contrat a pour objet de définir les modalités et conditions dans lesquelles le Sous-Traitant réalisera les Prestations définies à l'article « *Description des Prestations et modalités de commande* ».

2. Durée

Le Contrat est conclu pour une période initiale d'un an à compter de sa signature par les 2 (deux) Parties.

Il se renouvellera ensuite tacitement pour des périodes successives de même durée que la période initiale sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties adressée à l'autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois au moins avant l'expiration de la période concernée.

3. Description des Prestations et modalités de commande

Dans le cadre de l'exécution du Contrat, l'Organisme de Formation confie au Sous-Traitant la réalisation des Prestations qui suivent :

- Préparation d'une ou plusieurs formation(s)
- Dispense d'une ou plusieurs formation(s)

Les modalités spécifiques relatives aux formations faisant l'objet des Prestations confiées au Sous-Traitant seront définies d'un commun accord entre les Parties, en fonction des besoins et contraintes exprimés par l'Organisme de Formation et seront spécifiées dans la Convention d'intervention.

La Convention d'intervention émise par l'Organisme de Formation reprendra les modalités précises de réalisation de la ou des formation(s) faisant l'objet des Prestations, et notamment : la thématique de la formation, la date et l'heure de la formation et le prix.

4. Conditions financières

4.1 Prix

En contrepartie de la réalisation de chaque Prestation, l'Organisme de Formation versera au Sous-Traitant le prix indiqué dans la Convention d'intervention.

4.2 Facturation et modalités de paiement

Les factures émises par le Sous-Traitant seront payées par l'Organisme de Formation dans les 30 (trente) jours suivant leur émission.

Le prix sera payé selon les modalités convenus entre les Parties.

4.3 Charges et frais

Les frais engagés personnellement par le Sous-Traitant dans le cadre de l'exécution des Prestations :

Pourront être pris en charge par l'Organisme de Formation moyennant (i) l'accord préalable et écrit de l'Organisme de formation et (ii) la production par le Sous-Traitant de tous justificatifs utiles.

4.4 Retards et défauts de paiement

De convention expresse entre les Parties, tout retard de paiement de tout ou partie d'une somme due au Sous-Traitant à son échéance au titre du Contrat entraînera automatiquement, sans préjudice des dispositions de l'article « *Résolution pour manquement* » et dès le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture la facturation au profit du Sous-Traitant d'un intérêt de retard, dû par le seul fait de l'échéance du terme contractuel, au taux de 3 (trois) fois le taux d'intérêt légal, assis sur le montant de la créance non réglée à l'échéance et d'une indemnité forfaitaire de 40 € (quarante euros) au titre des frais de recouvrement, sans préjudice d'une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement exposés sont supérieurs à ce montant.

5. <u>Obligations et responsabilité du Sous-Traitant</u>

Sans préjudice des autres obligations prévues au Contrat, le Sous-Traitant s'engage à respecter les obligations qui suivent.

5.1 Le Sous-Traitant s'engage à réaliser les Prestations conformément aux dispositions du Contrat.

5.2 Le Sous-Traitant s'engage à exécuter les Prestations avec tout le soin, la diligence et les compétences requis, selon les règles de l'art, ainsi qu'à fournir des Prestations de qualité conformes aux normes de la profession et permettant la parfaite exécution du Contrat. Il s'engage à tenir l'Organisme de Formation informé de toutes difficultés rencontrées, le cas échéant, dans l'exécution des Prestations.

5.3 Le Sous-Traitant choisit librement d'accepter les Prestations qui lui sont proposées.

5.4 Il exécutera les Prestations sous sa responsabilité. Il est seul juge des modalités de leur réalisation, de leur organisation. Il est également responsable des moyens matériels et humains affectés à cette fin, moyens dont il assure la maîtrise complète.

5.5 Le Sous-Traitant est ainsi seul responsable de l'embauche ou du recours aux éventuels salariés qu'il décidera d'affecter à la réalisation des Prestations (ci-après les « **Salariés** »). Il s'engage à ce que ceux-ci disposent des compétences nécessaires et à dispenser le cas échéant à son personnel toute formation requise.

Les Salariés resteront placés sous la direction, l'autorité et la responsabilité exclusives du Sous-Traitant.

5.6 Le Sous-Traitant reconnaît et accepte expressément qu'il a un rôle de conseil, d'information, de recommandation et de mise en garde à l'égard de l'Organisme de Formation.

Le Sous-Traitant s'engage ainsi à conseiller l'Organisme de Formation sur tout choix ou toute demande effectuée par celui-ci dont il aurait connaissance, qui pourrait affecter les objectifs des Prestations ou avoir une incidence sur les conditions de leur réalisation.

5.7 A la signature du Contrat puis chaque année pendant toute la durée du Contrat, le Sous-Traitant remettra à l'Organisme de formation un curriculum vitae mis à jour chaque année.

5. 8 Le Sous-Traitant s'engage, dans sa réalisation des Prestations, à respecter les lois et règlements en vigueur, ainsi qu'à ne pas porter atteinte aux droits de tiers ou à l'ordre public.

5.9 Il est seul responsable du bon accomplissement de toutes les formalités notamment administratives, fiscales et/ ou sociales et de tous les paiements de cotisations, taxes ou impôts de toutes natures qui lui incombent le cas échéant en relation avec la réalisation des Prestations.

Le Sous-Traitant déclare être informé et accepte que l'Organisme de Formation se réserve la faculté de lui demander tous documents et informations complémentaires qu'elle jugera utiles, aux fins de vérification du respect des obligations visées ci-dessus.

5.10 Le Sous-Traitant certifie qu'il est titulaire d'une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle. Il s'engage à maintenir en vigueur cette police d'assurance pendant la durée du Contrat.

Le Sous-Traitant s'engage également, sur demande de l'Organisme de Formation, à lui fournir toute attestation d'assurance à jour à la date de cette demande.

5.11 Le Sous-Traitant garantit l'Organisme de Formation contre toutes plaintes, réclamations, actions et/ou revendications quelconques qu'il pourrait subir du fait de la violation, par le Sous-Traitant, de l'une quelconque de ses obligations aux termes du Contrat. Le Sous-Traitant s'engage à payer à l'Organisme de Formation tous les frais, charges et/ou condamnations qu'il pourrait avoir à supporter de ce fait.

5.12 Dans la mesure où le Sous-Traitant n'exécuterait pas les Prestations conformément au Contrat et/ou selon les règles de l'art, sans préjudice de tout autre droit ou recours de l'Organisme de Formation, ce dernier pourra demander au Sous-Traitant, selon son propre choix et après mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception resté infructueux, sans qu'une autorisation du juge soit nécessaire, l'une des mesures alternatives suivantes :

(i) Le Sous-Traitant fournira de nouveau les Prestations et/ou les rectifiera à ses propres frais, afin de palier à toute mauvaise exécution et, dans cette attente, l'Organisme de Formation suspendra le paiement des Prestations ;

(ii) Le Sous-Traitant remboursera l'Organisme de Formation sans délai le prix payé pour cette partie des Prestations s'étant avérée défectueuse, sans préjudice pour l'Organisme de Formation de faire appel à un tiers pour exécuter cette partie des Prestations, aux frais du Sous-Traitant ; ou

(iii) Le Sous-Traitant se verra appliquer une réduction du prix des Prestations par l'Organisme de Formation.

6. Obligations de l'Organisme de Formation

Sans préjudice des autres obligations prévues au Contrat, l'Organisme de Formation s'engage à respecter les obligations qui suivent :

6.1 L'Organisme de Formation s'engage à fournir au Sous-Traitant tous les documents, éléments, données et informations nécessaires, ainsi qu'à répondre à toute demande d'informations complémentaires formulées par le Sous-Traitant.

Plus généralement, l'Organisme de Formation s'engage à coopérer activement avec le Sous-Traitant en vue de la bonne exécution du Contrat.

7. Propriété intellectuelle

7.1 Propriété intellectuelle de l'Organisme de Formation

Le cas échéant, les systèmes, logiciels, structures, infrastructures, bases de données et contenus de toute nature (textes, images, visuels, musiques, logos, marques, base de données, etc.) exploités par l'Organisme de formation et mis à disposition du Sous-Traitant dans le cadre des présentes sont protégés par tous droits de propriété intellectuelle ou droits des producteurs de bases de données en vigueur. Tous désassemblages, décompilations, décryptages, extractions, réutilisations, copies et plus généralement, tous actes de reproduction, représentation, diffusion et utilisation de l'un quelconque de ces éléments, en tout ou partie, sans l'autorisation de l'Organisme de formation sont strictement interdits et pourront faire l'objet de poursuites judiciaires.

Le Sous-Traitant ne bénéficie au titre des présentes que d'une licence d'utilisation des éléments auxquels il aurait accédé ou qui lui seront transmis par l'Organisme de formation, pour la durée du Contrat et aux seules fins d'exécution de celui-ci.

8. Intuitu personae

Le Contrat est réputé avoir été conclu en considération de la personne des Parties et de ce fait, celles-ci ne délégueront et ne céderont aucun des droits au titre du Contrat, ni ne confieront à un tiers l'exécution de tout ou partie de leurs obligations, sans l'accord préalable et écrit de l'autre Partie.

Plus particulièrement, le Sous-Traitant doit réaliser personnellement les Prestations et s'interdit de les sous-traiter à un autre opérateur sauf accord préalable et écrit de l'Organisme de Formation. Dans cette hypothèse, le Sous-Traitant restera en tout état de cause seul responsable de la bonne exécution des Prestations à l'égard de l'Organisme de Formation.

9. Données à caractère personnel

9.1 Dispositions générales

L'objet de cette clause est de définir les conditions selon lesquelles le Sous-Traitant entreprend, au nom de l'Organisme de Formation, le traitement de données personnelles décrit ci-dessous.

Le Sous-Traitant et l'Organisme de Formation s'engagent, chacun pour ce qui le concerne, à se conformer à la réglementation applicable aux données à caractère personnel et en particulier au Règlement Général sur la Protection des Données (règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016).

9.2 Description du traitement sous-traité

Dans le cadre des Prestations, le Sous-Traitant est amené à traiter des données à caractère personnel. Les caractéristiques de ce traitement sont les suivantes :

Finalité du traitement de données à caractère personnel	Exécution des Prestations conformément au Contrat.
Type de données à caractère personnel traitées	Nom, Prénom, âge, date de naissance, profession, réponses aux questionnaires divers
Catégories de personnes concernées	Clients entreprises, collectivités et particulier et stagiaires
Durée du traitement	Durée du Contrat
Lieu du traitement	Plateforme Digiforma

L'Organisme de Formation est le responsable de traitement de ces données et est tenu de s'acquitter des obligations qui lui reviennent en application du règlement précité, notamment en ce qui concerne l'obligation d'informer les personnes concernées, la tenue du registre des traitements mis en œuvre, et plus généralement, le respect des principes issus du règlement.

Les données fournies par l'Organisme de Formation au Sous-Traitant aux fins d'exécution des Prestations demeurent la seule propriété et sous la seule responsabilité de l'Organisme de Formation.

Le Sous-Traitant intervient pour sa part exclusivement en qualité de sous-traitant des données à caractère personnel.

9.3 Obligations du Sous-Traitant vis-à-vis de l'Organisme de Formation

- Traitement des données :

  Le Sous-Traitant s'engage à ne traiter les données à caractère personnel qu'aux fins d'exécution des Prestations et conformément aux instructions documentées de l'Organisme de Formation, y compris en ce qui concerne le transfert des données en dehors de l'Union Européenne. Les Parties conviennent de définir la notion d'instruction comme étant acquise lorsque le Sous-Traitant agit dans le cadre de l'exécution du Contrat. Le Sous-Traitant s'engage à informer l'Organisme de Formation si, selon lui, une instruction constitue une violation de la réglementation applicable.

  En cas de transfert des données en dehors de l'Union Européenne, il appartient en outre au Sous-Traitant de s'assurer de l'existence d'une décision d'adéquation rendue par la Commission ou de garanties appropriées pour permettre ce transfert dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données.

- Sécurité et confidentialité des données :

  Le Sous-Traitant s'engage à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité et l'intégrité des données à caractère personnel, leur sauvegarde ainsi que le rétablissement de leur disponibilité en cas d'incident physique ou technique. Le Sous-Traitant veille également à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel soient soumises à l'obligation d'en préserver la confidentialité.

- Interdiction de sous-traitance :

  Conformément à l'article R6333-6-2 du Code du travail, le Sous-Traitant s'engage à ne pas faire appel à d'autres sous-traitants sans l'autorisation écrite préalable, spécifique, de l'Organisme de Formation.

- Fourniture d'informations :

  Le Sous-Traitant s'engage à répondre à toute demande d'information lui étant adressée par l'Organisme de Formation, que ce soit dans le cadre d'une demande d'exercice de leurs droits par les personnes concernées, d'une analyse d'impact, ou d'une demande présentée par les autorités de protection des données ou le délégué à la protection des données à l'Organisme de Formation.

- Notification des violations de données à caractère personnel :

  Le Sous-Traitant s'engage à notifier à l'Organisme de Formation toute violation de données à caractère personnel dans un délai maximum de 72 (soixante-douze) heures après en avoir pris connaissance. Dans le cas où l'Organisme de Formation aurait lui-même à notifier cette violation à l'autorité de contrôle compétente, le Sous-Traitant s'engage à lui communiquer toute information et documentation utile.

- Sort des données :

  Le Sous-Traitant s'engage à supprimer les données à caractère personnel à l'expiration du Contrat, quelle qu'en soit la cause, et à ne pas en conserver de copie.

- Documentation :

  Le Sous-Traitant met à disposition de l'Organisme de Formation, sur demande de celui-ci, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer le respect de ses obligations.

10. Absence d'exclusivité

Le Sous-Traitant est informé et accepte expressément que l'Organisme de Formation se réserve le droit de confier à toute autre personne physique ou morale, concurrente ou non du Sous-Traitant, la réalisation de Prestations identiques ou similaires à celles décrites à l'article « *Description des Prestations et modalités de commande* ».

11. Non-concurrence

Le Sous-Traitant s'interdit de solliciter les Clients concernés par les Prestations, directement ou indirectement, afin de leur proposer la réalisation de prestations similaires aux Prestations objets du Contrat.

La présente interdiction s'applique pendant toute la durée du Contrat et pendant une durée de 12 (douze) mois suivant la date d'effet de la fin de celui-ci, quelle qu'en soit la cause.

12. Confidentialité

Chacune des Parties s'engage à garder strictement confidentiels tous les documents et informations de nature juridique, commerciale, industrielle, technique ou financière relatifs à l'autre Partie dont elle aurait eu connaissance à l'occasion de la conclusion et de l'exécution du Contrat et à ne pas les divulguer sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie.

Cette obligation ne s'étend pas aux documents et informations :

1. dont la Partie qui les reçoit avait déjà connaissance ;
2. déjà publics lors de leur communication ou qui le deviendraient sans violation du Contrat ;
3. qui auraient été reçus d'un tiers de manière licite ;
4. dont la communication serait exigée par les autorités judiciaires, en application des lois et règlements ou en vue d'établir les droits d'une Partie au titre du Contrat.

Cette obligation de confidentialité s'étend à l'ensemble des salariés des Parties ainsi qu'à leurs affiliés et cocontractants.

Cette obligation de confidentialité s'étend également aux documents et informations transmises par les Clients de l'Organisme de Formation.

Elle continuera à produire ses effets pendant les 5 (cinq) ans suivant la fin du Contrat.

13. Réglementation sociale

Le Sous-Traitant déclare se conformer à la législation fiscale et sociale en vigueur, être à jour du paiement des cotisations sociales et être en mesure de fournir la preuve du respect des différentes obligations applicables en la matière, à la demande de l'Organisme de Formation. Le Sous-Traitant devra obligatoirement fournir à l'Organisme de Formation, préalablement à l'exécution des Prestations et tous les 6 (six) mois si les Prestations se poursuivent au-delà, jusqu'à la fin de l'exécution des Prestations, les documents suivants :

1. une carte d'identification justifiant de l'immatriculation au registre des métiers ou un extrait de l'inscription au registre du Commerce et des Sociétés daté de moins de 3 (trois) mois (extrait K ou KBIS), ou équivalent pour une société étrangère ;

2. une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au Sous-Traitant.

14. Résolution pour manquement

En cas de manquement par l'une des Parties à l'une quelconque de ses obligations au titre du Contrat, celui-ci sera résolu de plein droit 15 (quinze) jours après réception par la Partie défaillante d'une mise en demeure, restée sans effet, ou s'il ne peut pas être remédié au manquement, par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant l'intention de faire application de la présente clause, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourront être réclamés à la Partie défaillante.

15. Résolution en cas de procédure collective

Le Contrat pourra être résolu par une Partie sans faute en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de l'autre Partie, dans les conditions prévues aux articles L622-13, L 631-14 et L641-11-1 du Code de Commerce c'est-à-dire lorsque l'administrateur ou le liquidateur désigné aura expressément ou tacitement renoncé à la poursuite du Contrat.

16. Force majeure

Aucune des Parties ne saurait être tenue responsable des difficultés ou impossibilités momentanées d'exécution des présentes qui auraient pour origine la force majeure telle qu'elle est définie à l'article 1218 du Code civil et les tribunaux français, en ce compris notamment les grèves, activités terroristes, émeutes, insurrections, guerres, actions gouvernementales, catastrophes naturelles ou défaut imputable à un prestataire tiers de télécommunication.

La survenance d'un cas de force majeure suspend l'exécution du Contrat dès réception par l'une des Parties de l'information transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l'autre Partie.

Dans l'hypothèse d'un cas de force majeure faisant obstacle à l'exécution de ses obligations par une Partie et se poursuivant au-delà d'une durée d'un mois, le Contrat pourra être résilié par l'une ou l'autre des Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu'aucune des Parties n'ait à verser à l'autre une quelconque indemnité.

17. Effet de la fin du Contrat

La fin du Contrat, quelle qu'en soit la cause hormis lorsqu'elle est due à un cas de force majeure dans les conditions définies à l'article « *Force majeure* », est sans incidence (i) sur les commandes de Prestations passées antérieurement, qui doivent être exécutées selon les modalités prévues aux présentes et (ii) sur les dispositions des présentes ayant vocation à perdurer au-delà, et notamment les articles « *Propriété intellectuelle* », « *Confidentialité* » et le présent article.

18. Dispositions diverses

18.1 Relations entre les Parties

Il est expressément convenu qu'aucune des Parties ne pourra se réclamer des dispositions du Contrat pour revendiquer, en aucune manière, la qualité d'agent, de représentant ou d'employé de l'autre Partie, ni engager l'autre Partie à l'égard de tiers, au-delà des Prestations prévues par les dispositions des présentes.

Aux termes des présentes, il n'est pas formé de structure juridique particulière entre les Parties, chacune conservant son entière autonomie, ses responsabilités et sa propre clientèle.

18.2 Autonomie du Contrat, divisibilité et modification

Le Contrat représente l'intégralité des engagements existant entre les Parties. Il remplace et annule tout engagement oral ou écrit antérieur relatif à l'objet du Contrat.

La nullité ou l'inapplicabilité de l'une quelconque des stipulations du Contrat n'emportera pas nullité des autres stipulations qui conserveront leur force et leur portée. Les Parties se rapprocheront alors pour arrêter de bonne foi les amendements nécessaires afin que chacune d'elle se trouve dans une situation économique comparable à celle qui aurait résulté de l'application de la clause frappée de nullité.

Toute modification ou avenant au Contrat devra faire l'objet d'un accord écrit entre les Parties.

19. Non renonciation

L'absence ou la renonciation, par une Partie d'exercer ou de faire valoir un droit quelconque que lui conférerait le Contrat ne pourra en aucun cas être assimilée à une renonciation à ce droit pour l'avenir, ladite renonciation ne produisant d'effet qu'au titre de l'événement considéré.

20. Dates et délais

Les dates et délais indiqués au Contrat sont fixes, les délais étant exprimés en jours calendaires. Lorsque ces dates et délais correspondent à ou expirent lors d'un dimanche ou d'un jour férié en France, ils ne sont pas prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

21. Signature électronique

Il est entendu entre les Parties que le Contrat pourra être signé par tout moyen électronique, les Parties reconnaissant la fiabilité du procédé lui conférant ainsi la même valeur juridique qu'une signature manuscrite au sens de la loi.

22. Loi applicable et juridiction

Le Contrat est soumis au droit français et sera régi et interprété selon ce droit.

Tout litige pouvant naître à l'occasion de sa validité, de son interprétation ou de son exécution sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Fréjus, sauf règles impératives contraires.